- Duy trì và kế thừa hoạt động của doanh nghiệp đã được xây dựng đến thời điểm chuyển nhượng mà vẫn làm chủ được khách sạn.
- Duy trì được bộ máy nhân sự đã ổn định của doanh nghiệp.
- Thương hiệu và nhãn hiệu của khách sạn (nếu thuộc sở hữu công ty) sẽ được chuyển giao lại cho bên mua.

* Nhược điểm

- Khó kiểm soát phần nghĩa vụ về thuế của Công ty ABC với nhà nước trong quá khứ;
- Khó kiểm soát các nghĩa vụ nợ nần trong quá khứ của Công ty ABC với các bên thứ ba;
- Phải tiếp quản và thực hiện tiếp các hợp đồng và cam kết được giao kết trước đó, kể cả bất lợi hoặc không muốn, bao gồm cả khoản vay với ngân hàng.

Câu hỏi 2: (1,0 điểm)

1. Nên chọn phương án mua tài sản là khách sạn ABC *(0,5đ)*.
2. Lý do: *(Cách chấm điểm: mỗi ý được 0,25đ nhưng tổng tối đa không quá 0,5 đ. Trường hợp thí sinh nêu được tinh thần của câu trả lời theo đáp án thì vẫn được tính điểm).*

a) Không phải thực hiện các cam kết, nghĩa vụ, trách nhiệm của Công ty ABC với bên thứ ba;

b) Không phải chịu rủi ro liên quan đến các nghĩa vụ tiềm ẩn, các vấn đề bất lợi khác chưa được tiết lộ của Công ty ABC vào thời điểm chuyển nhượng (bao gồm cả các trách nhiệm về thuế do chưa quyết toán);

c) Không phải tiếp quản lao động cũ nếu không muốn.

Câu hỏi 3: (2,0 điểm)

1. Tư vấn cho Công ty XYZ tiến hành đánh giá về thẩm định những vấn đề pháp lý cơ bản, gồm các ý sau đây: *(Cách chấm điểm: mỗi ý được 0,25đ nhưng tổng tối đa không quá 1,5đ. Trường hợp thí sinh nêu được tinh thần của câu trả lời theo đáp án thì vẫn được tính điểm).*

a) Các thông tin về sở hữu phần vốn góp của các thành viên công ty ABC, vốn góp, chức năng và cơ cấu tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (thông qua đăng ký doanh nghiệp, điều lệ doanh nghiệp vv..) và hồ sơ hoạt động của Công ty ABC;

b) Các loại giấy phép kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, hoạt động của khách sạn, chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, v.v.

c) Các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, các nghĩa vụ tài chính về đất;

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn
Scanned with CamScanner